



Sammanträdesdatum
2024-02-06

Plats och tid	Fullmäktigesalen, klockan 13:00 – 14.30
Paragrafer	§ 1-16
Beslutande ledamöter	Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande Jan-Olof Nylander (M) Liz Lovag (S) Tobias Sundberg (M) Elve Öhrvall (S) Maria Vikström-Nordmark (SD) Stefan Lindbäck (C) Sead Maglic (SJVP), Ordförande
Tjänstgörande ersättare	Harry Hannu (S)
Närvarande ersättare	Ann-Catrin Berg (M) Thomas Dådning (S) Peter Öqvist (BA) Håkan Berg (S) Vakant (SD) Leif Ekervhén (S) Bo Engström (V) Niclas Sjöo (SJVP)
Övriga närvarande	Lars Wiklund, miljö- och byggenhetens chef; Malin Svensson, processledare och miljöinspektör; Teresa Belkow, miljöinspektör, Anna Tollefsen, miljöinspektör och Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av

Sead Maglic (SJVP), ordförande

Stefan Lindbäck (C), justerare

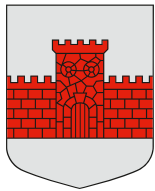
Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 1	Dagordning fastställs.....	3
§ 2	Information.....	4
§ 3	MB 2022-632 Verksamhetsberättelse 2023, miljö- och byggnämnden	5
§ 4	MB 2022-632 Över- och underskottshantering 2023, miljö- och byggnämnden	6
§ 5	MB 2024-102 Namnsättning av ny väg i området Boden Cleantech Center	7
§ 6	MB 2019-503 SEKRETESS	8
§ 7	MB 2024-76 Boden 57:16, 57:17, 57:18, 57:19, 57:20, 57:21 Kvarteret Narcissen; Föreläggande om att genomföra miljöteknisk markundersökning av föroreningar	9
§ 8	MB 2024-10 Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2024.....	13
§ 9	MB 2024-9 Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelskontrollen 2024	16
§ 10	MB 2023-66, 2023-73, 2023-74 Uppföljning av tillsynsplaner 2023 ..	18
§ 11	MB 2024-37 Tillsynsplan 2024, Plan- och bygglagen.....	19
§ 12	MB 2023-1495 Yttrande efter revisionsrapport granskning av tillgänglighet och service	20
§ 13	MB 2024-32 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning.....	23
§ 14	Meddelande och delgivningar 2023-11-24 tom 2024-01-25	25
§ 15	Delegerade och anmälda beslut 2023-11-22 tom 2024-01-23.....	27
§ 16	Övriga frågor.....	28

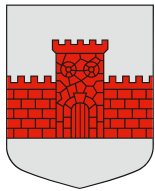


Miljö- och Byggnämnden

§ 1 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämndens dagordning fastställs.



Miljö- och Byggnämnden

§ 2 Information

Ingen annan information förutom information om dagens ärenden utgick till nämnden idag.



Miljö- och Byggnämnden

§ 3 MB 2022-632 Verksamhetsberättelse 2023, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Verksamhetsberättelsen för 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen för 2023 summerar verksamhetsåret. I verksamhetsberättelsen redovisas uppföljningen av mål, verksamhet och ekonomi.

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för år 2023 uppgår till totalt 6,7 mkr, det innebär ett överskott på 4,3 mkr. Skillnaden mot tidigare årsprognos avser dels högre bygglovsintäkter och lägre personalkostnader än prognostiserat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-16

Verksamhetsberättelse

För kännedom

kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 4 MB 2022-632 Över- och underskottshantering 2023, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföra 8 tkr av överskottet till över- och underskottsfonden.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har för avsikt att fylla över- och underskottsfonden med de medel som är möjliga att flytta med sig från 2023 års budgetöverskott. Överskottet i fonden får vara max 4 % av kommande års ram vilket innebär att fonden får uppgå till 426 tkr. Ingående värde i fonden är 418 tkr vilket medför att 8 tkr kan tillskjutas. Miljö- och byggheten föreslår att 8 tkr överförs till fonden.

För 2024 planeras inget nyttjande av fonden.

	2024
IB Över- och underskottsfond	418
+/- Budgetavvikelse 2023	4 280
Summa (tkr)	4 698
Avgår resultat som ej ska överföras då ÖUF ej får överstiga 4 % av ram 2024	-4 272
Över- och underskottsfond 2023	426
Ram enligt strategisk plan 2024	10 659
% av ram	4,0%
Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %)	0

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-18

För kännedom

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

**§ 5 MB 2024-102 Namnsättning av ny väg i området Boden
Cleantech Center**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att den nya vägen ges namnet Cirkulärvägen.

Beskrivning av ärendet

Boden Cleantech Center (BCC) är ett område beläget öster om Brännkläppens avfallsanläggning. BCC är förberett för företag inom återvinningsbranschen. En ny väg ska byggas i området.

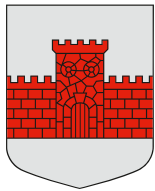
Namnet Cirkulärvägen kan man se som en koppling till den återvinningsverksamhet som kommer att bedrivas inom området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-01-22

För kännedom

Enheten Fysisk planering, fysplan@boden.se



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-02-06

Sida
8 (28)

Miljö- och Byggnämnden

§ 6 MB 2019-503 SEKRETESS



Miljö- och Byggnämnden

§ 7 MB 2024-76 Boden 57:16, 57:17, 57:18, 57:19, 57:20, 57:21 Kvarteret Narcissen; Föreläggande om att genomföra miljöteknisk markundersökning av föroreningar

Miljö- och Byggnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, 212000-2767, föreläggs om att genomföra miljötekniska markundersökningar i syfte att avgränsa påträffad förorening inom kvarteret Narcissen på fastigheterna Boden 57:16, 57:17, 57:18, 57:19, 57:20, 57:21. Undersökningen ska omfatta:

1. Markundersökningar, inkl. provtagning och analys av föroreningar i mark och grundvatten i syfte att avgränsa föroreningar i plan och djup.
2. Platsspecifik riskbedömning och förslag på efterbehandlingsåtgärder utifrån resultat från markundersökningen och tidigare genomförda undersökningar (åtgärdsutredning).

Plan för utredningen/undersökningen ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast 3 månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Undersökningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt planen.

Resultat från genomförd undersökning ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast nio månader efter det att nämnden har godkänt planen för utredningen/undersökningen.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 191. Beslut om avgift tas separat och vid ett senare tillfälle.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Jäv

Niclas Sjöo (SJVP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beslutsprocess.



Miljö- och Byggnämnden

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 21, 22 §§, 2 kap 8 § samt 10 kap 1, 2, 4 §§ miljöbalken.

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Yttranden

Johnny Hansson, projekt och investering, har den 24 januari 2024 meddelat att deras bedömning är att PAH-föroreningen härrör från en gammal tank som påträffades och revs i samband med rivningen av byggnaderna, alternativt att det kan röra sig om ett lokalt läckage från en maskin. Vidare bedömer de att påträffad förorening inte kan härledas till entreprenörens jordfyllnad. Förslag om att göra ytterligare undersökningar av området är PAH:er har påträffats lämnas även in.

Bedömning

Miljö- och byggnämndens övergripande bedömning är att området är i behov av ytterligare undersökning och avhjälpande till följd av de föroreningar som har påträffats. I och med att området planeras att användas för bostadsändamål är det viktigt att det säkerställs att föroreningar i området motsvarar nivåer för känslig markanvändning (KM).

Nämnden kan konstatera att av den genomförda undersökningen framgår att påträffade föroreningar återfinns i vad som bedöms vara fyllnadsmaterial, bestående av grusig sand. Materialet uppges vara heterogent och domineras av sand och grus, med inslag av byggrester som tegel och plast. Någon dokumentation eller underlag som visar på ursprung av fyllnadsmassorna har inte lämnats till miljö- och byggnämnden.

Förorening av PAH:er har påvisats i halter motsvarande farligt avfall och i koncentrationer att risk för fri fas föreligger. Miljö- och byggnämnden bedömer att den föroreningen behöver undersökas ytterligare och avgränsas för att lämplig avhjälpande åtgärd ska kunna vidtas. Vad gäller de förhöjda halter av metaller (främst vanadin) konstateras det i genomförd undersökning att den föroreningen är avgränsad. Dock anser nämnden att avhjälpande åtgärder behöver vidtas eftersom påvisade halter överskrider riktvärden för KM. Att metallföroreningen även har konstaterats finnas i fyllnadsmaterialet och att fyllnadsmaterialet uppges vara heterogent gör att nämnden bedömer att det finns skäl att undersöka hela området mer noggrant så länge fyllnadsmassornas ursprung är okänt.

Föroreningar har påträffats i fyllnadsmassorna som tillfördes till aktuellt området i samband med rivningen. Ansvarig för rivningen var



Miljö- och Byggnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden/fastighetsavdelningen. Miljö- och byggnämnden förelägger därför Sambyggnadsnämnden att genomföra markundersökningar med provtagning av föroreningar i mark och grundvatten för att avgränsa föroreningar och föroreningsspridning. Resultatet från undersökningen och tidigare genomförda undersökningar i området ska ligga till grund för en platsspecifik riskbedömning med förslag på efterbehandlingsåtgärder.

Miljö- och byggnämnden utformar föreläggande så att Samhällsbyggnadsnämnden först ska ta fram och redovisa en plan för utredningen/undersökningen som nämnden ska godkänna innan utredning påbörjas. Miljö- och byggnämnden anser att detta ger Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet till att själv avgöra i vilken omfattning och på vilket sätt utredningen ska genomföras och att hänsyn kan tas till den kännedom som finns kring fyllnadsmassornas ursprung. Att miljö- och byggnämnden sedan ska godkänna planen innan utredning påbörjas gör att nämnden har möjlighet att se till att syftet med utredningen/undersökningar uppfylls.

Bakgrund

Enheten för fysisk planering har den 10 januari 2024 lämnat in en underrättelse om påträffad förorening inom kvarteret Narcissen. Av underrättelsen framgår att med anledning av den pågående detaljplaneringen av området har miljötekniska utredningar genomförts under år 2023. Rivning av byggnader inom området skedde år 2021 och utifrån de genomförda undersökningarna har det framkommit att påträffade föroreningar förekommer i fyllnadsmaterialet. Enligt underrättelsen är den samlade bedömningen i slutrapporten för genomförda undersökningar att det föreligger oacceptabla risker för människors hälsa med avseende på de halter av PAH-M och PAH-H som har påträffats i den norra delen av området. Det bedöms i rapporten även kunna finnas risker för grundvattnet vad gäller spridning av benzo(a)pyren och aromater C16-35. Slutsatserna av underrättelsen är att ytterligare provtagningar i jord och grundvatten behöver genomföras för att avgränsa spridning och därefter ta fram en åtgärdsplan för avhjälpandebehov i området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-01-25

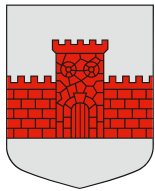
MB-2024-76_Underrättelse_2024-01-10

MB-2024-76_Miljöteknisk undersökningsrapport 230919_2024-01-10

MB-2024-76_Förfrågan_2024-01-24

MB-2021-80_Ansökan om rivningslov_2021-01-28

MB-2021-80_Slutbesked



Miljö- och Byggnämnden

För genomförande

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun (med delgivningskvitto)

För kännedom

Kommunstyrelsen i Bodens kommun/ Enheten för fysisk planering



Miljö- och Byggnämnden

§ 8 MB 2024-10 Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2024

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar upprättad behovsutredning och tillsynsplan för perioden 2024–2026 att gälla för tillsynen inom nämndens ansvarsområden för miljöbalken, strålskyddslag, lag om foder och animaliska biprodukter, alkohollag, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt livsmedelslagstiftningen inom Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 1 kap 6, 8 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), 3 kap 2§ Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:39) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 9 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) samt 3e§ Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21).

Bedömning

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap. 6 § ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Enligt 1 kap. 8 § ska för varje verksamhetsår upprättas en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.

Enligt 3 kap.2 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:39) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska kommunen varje år fastställa en plan för det kommande verksamhetsårets offentliga kontroll.

Enligt 9 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan.

Enligt 3e§ Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för.

Behovsutredning 2024-2026

Nämnden har valt, förutom för miljöbalkens område, att även inkludera nämndens övriga verksamhetsområden i behovsutredningen för att få en samlad bild av hela resursbehovet. Strategiska planen för tillsyn av



Miljö- och Byggnämnden

förorenade områden utgör ett underlag för bedömning av resursbehov i miljö- och byggnämndens behovsutredning och tillsynsplan.

Sammanställningen av behovsutredningen visar på ett totalt resursbehov på 14,65 årsarbetskrafter inom hela området för miljö- och hälsoskydd, alkoholhandläggning och livsmedelsområdet.

Tillgänglig personalresurs för nämnden är för närvarande motsvarande 10,10 årsarbetskrafter.

Tillsynsplan 2024

I tillsynsplanen prioriteras styrd, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn. Den del som är behovsprioriterad tillsyn görs inom miljöbalkens område prioriteringar utifrån de områden där tillsyn ger mest miljönytta samt inom de områden som styrs av lagkrav. Här ingår även de tillsynsaktiviteter som är av mer tillfällig karaktär över tid såsom inventeringar och riktade tillsynskampanjer.

Den interna administrationen utgör en absolut nödvändig stödjande funktion till handläggarna.

Av det i behovsutredningen bedömda resursbehovet (14,65 årsarbetskrafter) prioriteras och planeras tillsyn under 2024 uppgå till drygt 12 årsarbetskrafter, tillgänglig resurs motsvarar dock endast ca 10 årsarbetskrafter. Det finns ett behov att efter halvårsskiftet tillföra extra resurser för att kompensera för den tillfälliga frånvaron under året. Den samhällsomvandling som just nu pågår i Boden i kombination med personalförändringar inför 2024 gör att det är svårt att med någon större noggrannhet kunna uppskatta hur omfattande tillsynsbehovet för 2024 kommer att bli, varför det sammantaget bedöms att tillsynsplanen bör kunna uppfyllas trots att tillgängliga resurser bara uppgår till drygt 80 % av behovet.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för frågor inom miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396), lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt kontrollmyndighet inom livsmedelslagstiftningens område.

Behovsutredning 2023 - 2025

Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år med hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats.



Miljö- och Byggnämnden

Miljö- och byggenheten har tagit fram en behovsutredning som ligger till grund för tillsynsplanen.

Arbetet med behovsutredningen har utgått från tillsynsområden och tillsynsregistren. Dessa har knutits till miljökvalitetsmål och sedan har en viktning av verksamhetstyper utifrån miljökvalitetsmålen genomförts.

Behovsutredningen åskådliggör nämndens ansvarsområden och redovisar behovet i styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn. Det innebär att resursbehovet för, dels den regelbundna tillsynen, dels riktade tillsynsaktiviteter tas med i beräkningen. Sammanställningen visar vilka behov av resurser och kompetens som krävs för att lagstadgad myndighetsutövning ska kunna utföras.

Tillsynsplan 2023

Miljö- och byggenheten har tagit fram en tillsynsplan som grundar sig på behovsutredningen, bedömning av tillsynsbehov, uppföljning av tidigare tillsynsverksamhet och vilka resurser som finns till förfogande. Antalet tillsynsobjekt är fördelade efter huvudverksamhet.

Plan för livsmedelskontrollen fastställs av miljö- och byggnämnden i ett separat beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-01-25

Behovsutredning 2024 – 2026

Tillsynsplan 2024



Miljö- och Byggnämnden

§ 9 MB 2024-9 Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelskontrollen 2024

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar bifogad plan för livsmedelskontroll att gälla för perioden 2024-2026.

Beskrivning av ärendet

Lagrum

Enligt 3e§ Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för. Av planen ska följande framgå:

1. planen ska omfatta en bedömning av behovet av livsmedelskontroll inom myndighetens ansvarsområde,
2. myndighetens prioriteringar för varje år vad gäller kontroll av anläggningar, anläggningstyper, varor, varuslag eller kontrollområden,
3. hur myndigheten avser att använda kontrollmetoder i synnerhet provtagning och analys,
4. de personella, ekonomiska och andra resurser som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina kontrolluppgifter
5. hur inriktning, mål och prioriteringar i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan har beaktats
6. hur myndighetens utvärderingar av genomförd kontroll har beaktats.

Behovsutredning 2024-2026

Miljö- och byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en behovsutredning som ligger till grund för planen för livsmedelskontroll samt för tillsynsplan för annan tillsyn inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden.

Behovsutredningen åskådliggör nämndens ansvarsområden och redovisar behovet i styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn. Det innebär att resursbehovet, dels för den regelbundna tillsynen, dels riktade tillsynsaktiviteter tas med i beräkningen. Sammanställningen visar vilka behov av resurser och kompetens som krävs för att lagstadgad myndighetsutövning ska kunna utföras.

Behovsutredningen behandlas som ett separat ärende.



Miljö- och Byggnämnden

Plan för livsmedelskontroll 2024-2026

Miljö- och byggenheten har tagit fram en kontrollplan som grundar sig på behovsutredningen, nämndens målsättning och vilka resurser som finns till förfogande. Planen baseras på de krav som ställs på den behöriga myndigheten i EG-förordningarna och i nationell lagstiftning.

Planen för livsmedelskontroll omfattar 750 timmar styrd tillsyn, och totalt planeras livsmedelskontrollen kräva 1751 timmar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-01-18

Plan för livsmedelskontrollen 2024-2026

Bilaga 1 Provtagningsplan för livsmedelskontrollen i Norrbottens län 2023-2025

Bilaga 2 Tabellöversikt livsmedelskontroll ur behovsutredning 2024-2026



Miljö- och Byggnämnden

§ 10 MB 2023-66, 2023-73, 2023-74 Uppföljning av tillsynsplaner 2023

Miljö- och Byggnämndens beslut

Uppföljningen av tillsyns- och kontrollplaner för 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden antog 2023-02-05 plan för livsmedelskontroll, tillsynsplan för plan- och bygglagens område samt tillsynsplan för miljö, hälsoskydd, alkohol, tobak m.m.

Miljö- och byggkontorets bedömning är att tillsynsplanerna för nämndens verksamhet i huvudsak har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-01-15

Årsuppföljning för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol, tobak och receptfria läkemedel år 2023

Årsuppföljning för livsmedelskontrollen

Uppföljning av tillsynsverksamhet för plan- och bygglagens verksamhetsområde



Miljö- och Byggnämnden

§ 11 MB 2024-37 Tillsynsplan 2024, Plan- och bygglagen

Miljö- och Byggnämndens beslut

Upprättad tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2024 antas.

Beskrivning av ärendet

Miljö och byggnämnden ska enligt 10 och 11 kap. plan- och bygglagen, PBL utöva tillsyn inom plan- och bygglagens område och ingripa i form av förelägganden och beslut om påföljder då det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna i lagen.

Miljö- och byggenheten har upprättat ett förslag till tillsynsplan för plan och bygglagens verksamhetsområde för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-01-17

Tillsynsplan, plan och bygglagen 2024



Miljö- och Byggnämnden

§ 12 MB 2023-1495 Yttrande efter revisionsrapport granskning av tillgänglighet och service

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar nedanstående yttrande till kommunrevisionen.

Beskrivning av ärendet

KPMG har av Bodens kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens tillgänglighet och service. Uppdraget avser 2023 års revision.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnder bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service mot allmänheten där mötet bygger på ett gott bemötande.

Revisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt kultur-, - och fritids- och ungdomsnämnden delvis bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service mot allmänheten.

Det finns riktlinjer och mål för service och tillgänglighet. Kommunen har en Medborgarservice som vägleder medborgare i kontakten med kommunen samt har utvecklat digitala tjänster på kommunens hemsida. Revisionen bedömer dock att det finns utvecklingsområden gällande bland annat uppdatering av riktlinjer där mål inte överensstämmer samt fortsätta utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten genom olika anpassningar för att möta medborgarnas olika förutsättningar. Vidare visar genomförda stickprov att kommunen brister i svarstider avseende e-post.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnder att:

- * Tillse att både styrande och stödjande dokument inom tillgänglighet och serviceskyldigheten samlas i ett gemensamt styrande dokument.
- * Säkerställ att riktlinjer och mål är uppdaterade och i linje med kommunens mål samt gällande lag.
- * Säkerställa att iakttaga brister i bland annat redogörelsen för tillgänglighet hanteras för att öka tillgängligheten.
- * Tillse att det finns en hel digital kedja för e-tjänster.
- * Tillse att utvärdering av e-tjänster ur ett tillgänglighets- och serviceperspektiv genomförs.

Revisorerna rekommenderar även kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden att:



Miljö- och Byggnämnden

* Säkerställa att riktlinje för e-posthantering efterlevs.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och nämnder att riktlinjer och mål inom området tillgänglighet och serviceskyldigheten är uppdaterade och i linje med kommunens mål samt gällande lag. Därutöver anser revisorerna att styrande och stödjande dokument kan samlas i ett gemensamt dokument. Revisorerna bedömer även att kommunen bör sträva mot målet att 100% av alla inkommande samtal ska besvaras utifrån att samtliga ärenden ska hanteras utan dröjsmål.

Yttrande

Nämndens uppfattning är att det finns vissa utvecklingsområden som kommer att hanteras för att öka självbetjäning och tillgängligheten, såsom e-tjänster på andra språk än svenska samt vissa integrationer med relevanta ärendesystem.

Mot bakgrund av granskningsresultatet görs bedömningen att kommunen bland annat har gjort anpassningar i form av införandet av e-tjänster, uppläsningbara e-tjänster samt en Medborgarservice som snabbt kan vägleda medborgare i dess kontakt med kommunen.

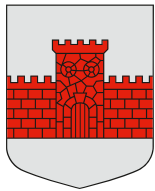
Revisorerna har noterat att uppföljningar på området görs genom bland annat genom mätningar av inkomna samtal, enkäter samt målen i den strategiska planen. Däremot saknas analyser och åtgärder av de resultat som framgår för att göra anpassningar för att öka tillgängligheten för medborgare som bland annat utvärdering av e-tjänster samt användandet av e-tjänster.

Revisorerna bedömer därmed att analyser och anpassningar i allt väsentligt gjorts för att ta hänsyn till medborgarnas olika förutsättningar att ta till sig digital information. Vidare bedömes att det delvis genomförs uppföljning på området för att säkerställa tillräcklig kontroll och utveckling.

Nämndens bedömning är att i förhållande till behovet av att se över styrande dokument inom området tillgänglighet och service, behöver även arbetet med uppföljningar, analyser och åtgärder utvecklas, i det arbetet behöver även uppföljning av e-tjänster hanteras.

Revisorerna rekommenderar slutligen att kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att riktlinje för e-posthantering efterlevs, att e-post ska hanteras skyndsamt.

Nämndens uppfattning är att informationsinsatser ska genomföras för samtlig verksamhet inom kommunen för att upprätthålla efterlevnad av policy för e-posthantering. Detta följs lämpligen upp inom det systematiska internkontrollarbetet.



Miljö- och Byggnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och yttrande, 2024-01-10

Revisionsrapport

För kännedom

Ordförande i kommunrevisionen, Åke Carlsson, ake.carlsson@boden.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 13 MB 2024-32 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ny delegationsordning för miljö- och byggnämnden fastställs enligt förslag, att gälla från och med 2024-02-12.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 6 kap 37-39 §§ kommunallagen (2017:725).

Bedömning

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut.

Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

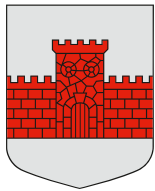
Bakgrund

Ändringar i avfallsförordningen (2020:614) trädde i kraft 1 januari 2024 och de nya bestämmelserna avser krav på utsortering och separat insamling av bioavfall (matavfall) samt krav att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll innan det lämnas till ett insamlingssystem. Dispens från dessa krav kan beviljas av tillsynsmyndigheten, dvs miljö- och byggnämnden.

Enligt 13 § lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Seveso-lagen, ska samråd ske med bl.a. kommunala myndigheter som en del av att verksamhetsutövaren i sitt säkerhetsarbete ska ta hänsyn till andra faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten för den egna verksamheten.

Förslag till ny delegationsordning omfattar att totalt tre nya punkter läggs till. Två av de nya punkterna förs in med anledning av de nya reglerna i avfallsförordningen. Förslaget innebär att beslut om dispens från krav på separat insamling bioavfall och dispens från krav att tömma förpackningsavfall delegeras till miljöinspektör.

Den tredje punkten som förs in avser att avge yttrande i samråd enligt Sevesolagen. Samråd omfattar att lämna information om närliggande verksamheter och eventuella risker för skada på miljö och hälsa som den



Miljö- och Byggnämnden

aktuella verksamheten samrådet avser kan medföra. Förslaget innebär att avge yttrande delegeras till miljöinspektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-01-19

Förslag till ny delegationsordning i sin helhet



Miljö- och Byggnämnden

§ 14 Meddelande och delgivningar 2023-11-24 tom 2024-01-25

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

- MB 2023-1045, LST avskriver överklagan om entreprenörsbostäder XX
- MB 2023-1830, LST godkänner strandskyddsdispens XX
- MB-2020-1439, LST avslår överklagan om beslut om avgift, XX
- MB-2021-723_MMD avvisar överklagan av LST beslut om tillstånd för täkt, XX
- MB-2021-952_MMD avslår överklagan gällande täkttillstånd utfärdat av LST
- MB-2022-1512_Länsstyrelsens avslår ansökan om täktverksamhet XX
- MB-2023-1003_MMD avslår överklagan gällande förhandsbesked för nybyggnad XX
- MB-2023-1549_Länsstyrelsens avslår överklagan gällande förhandsbesked XX
- MB-2023-1573_LST upphäver och återförvisar strandskyddsdispens för brygga, XX
- MB-2023-1903_LST godkänner strandskyddsdispens, XX

Inkomna överklagningar

- MB-2023-1549_Överklagan av förhandsbesked för nybyggnad av vattenverk i XX

Inspektionsrapporter

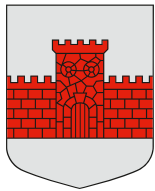
- MB-2023-1017_Fotobilaga Svalget återvinning
- MB-2023-1017_Inspektionsrapport Svalget återvinning
- MB-2023-398_Fotobilaga REBABs verksamhet på Brännkläppen
- MB-2023-398_Inspektionsrapport REBABs verksamhet på Brännkläppen



Miljö- och Byggnämnden

Övrigt

- Följebrev underrättelse Boden 56.44
- 1a. Planbeskrivning detaljplan för fastigheten Boden 56.44
- 1b. Plankarta Detaljplan Väster om Kaptensgatan
- 1c. Samrådsredogörelse detaljplan för fastigheten Boden 56.44
- Följebrev_Ymer_underrättelse
- 2a. Planbeskrivning
- 2b. Samrådsredogörelse
- 2c. Plankarta
- Följebrev_samråd_Petön_
- 3a. Planbeskrivning
- 3b. MKB DP Petön_slutlig 2023-11-24
- 3c. Plankarta
- Beslut - 202200081 - KS - § 185 Tillgänglighetssamordnare
- Delegatförteckning från och med 2024-01-15
- MB-2021-952_Beslut överklagat till högre instans_2024-01-03
- Rapport Utredning tillgänglighet Dnr 2022 81



Miljö- och Byggnämnden

§ 15 Delegerade och anmälda beslut 2023-11-22 tom 2024-01-23

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2023-11-22 tom 2024-01-23 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

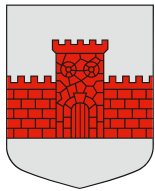
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

Beslutsunderlag

Förteckning av delegerade beslut under perioden 2023-11-22 tom 2024-01-23



Miljö- och Byggnämnden

§ 16 Övriga frågor

Maria Vikström Nordmark (SD) skickar följande frågor till miljö- och byggenheten. Svaren ges i nästkommande nämnd.

Geoteknisk mätning på Petön: **Har Bodens kommun utfört geoteknisk mätning på Petön, som nu utifrån att ha varit åkermark skall bebyggas?**

När åkermark som varit älvbotten bebyggs så skapas kapillärkraft som gör att vatten kan tryckas upp, om byggnaden är för tung i förhållande till ytan som byggnaden står på. På sikt kan det i värsta fall göra att byggnaden börjar röra sig.

Nya avfallsregler, exempelvis vad gäller matfett i avlopp. **Hur kommer Bodens kommun att implementera detta och hur kommer tillsyn att ske?**

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Bestämmelserna har ersatt tidigare krav gällande insamling av matavfall. Bland annat kommer ett nytt krav på separat utsortering och insamling av bioavfall, vilket är en ändring i den så kallade avfallsförordningen. Samma krav ställs i hela EU och i Sverige är det alltså i avfallsförordningen bestämmelserna har införts, konstaterar Milla Sundström, handläggare vid avfalls- och kemikalieenheten på Naturvårdverket. Det är den lokala tillsynsmyndigheten, miljönämnden eller motsvarande på kommunen, som har möjlighet att kräva rättelse och att kräva vite om det skulle behövas. Kommunen kan också ha möjlighet att ta ut felsorteringsavgift. Kravet träder i kraft den 1 januari 2024.

Nya avfallsregler vad gäller engångsartiklar: **Hur avser Bodens kommun att ta sig an detta nya regelverk vad gäller exempelvis tillsyn?**

Stöd kring nya regler för kravet på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor. Kraven gäller från och med den 1 januari 2024. För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg respektive den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda erbjuda möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda. Också locken inkluderas. Det är den kommunala nämnden som har ansvar för tillsyn i fråga om hur bestämmelserna om att erbjuda återanvändbar matlåda/mugg uppfylls lokalt.